

시정 요구

1. 제 목 : 국유재산 변상금 부과지 불철저
2. 소관부점 : 대전충남지역본부 등 6개 지역본부
3. 내 용 :

가. 업무개요

서울동부지역본부 등 12개 지역본부는 「업무분장세칙」 제33조 제1항 제13호에 따라 지역본부 관할 지역에 소재하는 국유재산에 대한 대부·매각 및 변상금 부과 등의 관리·처분 업무를 수행하고 있다.

나. 관계 법령·내규 및 판단 기준

「수탁 국유일반재산 관리·처분 업무세칙」 제36조 및 제37조, 「수탁 국유일반재산 관리·처분 업무요강」 제37조에 따르면 재산의 실태조사 결과 무단점유 사실 등이 확인된 경우에는 무단점유자에게 변상금이 부과된다는 사실과 자진명도 촉구 내용을 포함하는 변상금 사전통지서를 발송하고, 사전통지 후 이의제기가 없는 경우에는 지체 없이 변상금을 부과고지 하도록 되어 있으며

같은 요강 제41조 제1항에 따르면 최초 변상금 부과 후 무단점유가 지속되는 경우 변상금의 부과는 매년 12월 31일을 기준으로 다음연도 2개월 이내에 연 1회 정기적으로 부과고지(이하 ‘정기부과’ 라고 한다) 한다고 되어 있다.

다. 감사결과 확인된 문제점

(1) 변상금 정기부과 지연

그런데 서울동부지역본부 등 12개 지역본부에서 관리중인 국유재산 중 2021년도 변상금 정기부과 대상 12,642건에 대한 정기부과 실시 현황을 점검¹⁾한 결과

○○지역본부 소관 ‘기재 생략’ (전, xxx㎡) 소재 국유재산의 경우 무단점유자 ◇◇◇이 주택부지로 점유 중인 사실을 확인하여 2020. 4. 8. 변상금을 부과하였고, 2020. 12. 17. 실태조사 결과 ◇◇◇이 계속하여 무단점유 중인 것으로 확인되었으므로 2021. 3. 31.까지 변상금 정기부과를 실시했어야 함에도 감사일 현재까지 정기부과를 실시하지 않은 것으로 확인되는 등

[표 21] 및 [별지 4] “변상금 부과지 불철저 명세”와 같이 대전 충남지역본부 등 9개 지역본부에서 정당한 사유 없이 2021. 3. 31. 이내에 변상금 정기부과를 실시하지 않은 사례가 207건(지역본부 전체 부적정 비율 1.6%) 확인되었다.

[표 21] 변상금 정기부과 지연 현황

(단위 : 건, %)

순번	지역본부	점검대상(A)	지연 건수(B)	비율(B/A)
12개 지역본부 합계		12,642	207	1.64
1	서울동부지역본부	“ 기재 생략 ”		
2	서울서부지역본부			
3	부산지역본부			
4	경기지역본부			

1) 내규에 따른 정기부과 처리기한은 2월말이나, 반복지적사항 가점지표 운영기준 시행 (21. 3. 8.) 이후 조치 필요기간을 고려하여 2021. 3. 31.까지 처리기한을 연장하여 점검

순번	지역본부	점검대상(A)	지연 건수(B)	비율(B/A)
5	광주전남지역본부	“ 기재 생략 ”		
6	대전충남지역본부			
7	대구경북지역본부			
8	인천지역본부			
9	전북지역본부			
10	경남지역본부			
11	강원지역본부			
12	충북지역본부			

* [표 21]의 ‘점검대상’은 2021. 2. 22. 기준 변상금 정기부과 대상(다만, 기존 변상금 부과 종료일이 2020.11월~12월인 경우 제외)이며, ‘지연 건수’는 점검대상 중 2021. 3. 31. 이내에 정기부과 사전통지를 실시하지 않은 경우임

(2) 변상금 사전통지 후 부과고지 지연

또한, 반복지적사항 감사 대상기간(2021. 4. 1.~9. 30.) 동안 서울동부 지역본부 등 12개 지역본부에서 무단점유자에게 변상금 사전통지를 실시한 21,097건에 대한 부과고지 실시 현황을 점검²⁾한 결과

■■■■지역본부 소관 ‘기재 생략’ (임야, xxx㎡) 소재 국유재산의 경우 무단점유자 ◆◆◆가 농경지로 점유 중인 사실을 확인하고 2021. 3. 23. 변상금 사전통지를 실시하였고, 무단점유자의 이의 신청 등 특이 사항이 없는데도 변상금 부과고지를 하지 않고 있다가 사전통지일로부터 113일이 지난 2021. 7. 14.에서야 변상금 부과고지를 실시하는 등

[표 22] 및 [별지 4] “변상금 부과고지 불철저 명세”와 같이 대전 충남지역본부 등 8개 지역본부에서 변상금 사전통지 후 정당한 사유 없이 업무처리 기한 내에 부과고지를 실시하지 않은 사례가 522건³⁾(지역본부 전체 부적정 비율 2.5%) 확인되었다.

2) 변상금 사전통지 후 의견서 제출기한인 20일이 경과하였는데도 특별한 사유 없이 14 영업일 이내에 부과고지를 실시하지 않은 경우 부적정한 업무처리로 판단

3) 감사 대상기간 외 변상금 사전통지한 경우에도 업무처리 기한이 2020. 11. 1.~2021. 3. 31.에 속하는 건은 21. 3. 31.까지 처리하지 않았을 경우 부적정 건수에 포함

[표 22] 변상금 사전통지 후 부과지 지연 현황

(단위 : 건, %)

순번	지역본부	점검대상(A)	지연 건수(B)	비율(B/A)
12개 지역본부 합계		21,097	522	2.47
1	서울동부지역본부	“ 기재 생략 ”		
2	서울서부지역본부			
3	부산지역본부			
4	경기지역본부			
5	광주전남지역본부			
6	대전충남지역본부			
7	대구경북지역본부			
8	인천지역본부			
9	전북지역본부			
10	경남지역본부			
11	강원지역본부			
12	충북지역본부			

* [표 22]의 ‘점검대상’은 감사 대상기간(2021. 4. 1.~9. 30.) 중 처리기한이 도래한 건이며, ‘지연 건수’는 2020년 특정 감사기간 이후(2020. 11. 1.~2021. 3. 31) 부적정 건수와 감사 대상기간 동안 처리기한이 도래한 건 중 부적정 건수를 합산

[소관부점 의견] 대전충남지역본부 등 9개 지역본부는 감사결과에 이의를 제기하지 않았으며, 향후 담당직원 교육을 통해 무단점유 중인 재산에 대한 변상금 부과 업무를 철저히 하겠다고 답변하였다.

4. 조치할 사항

대전충남지역본부 등 6개* 지역본부 본부장은 정당한 사유 없이 변상금 부과지를 실시하지 않은 재산에 대하여 신속히 부과지하고, 향후 동일한 사례가 발생하지 않도록 직원 직무교육을 실시하시기 바랍니다.(시정)

* 부적정 비율이 1% 초과하는 6개 지역본부(대전충남, 대구경북, 부산, 광주전남, 인천, 강원)이며, 부적정 비율이 1% 미만인 3개 지역본부(경기, 서울서부, 서울동부)는 현지조치 함